וּשְׁאָר הַמַּזִּיקִים. וְאַף שֶׁהַנָּחָשׁ וְהָעַקְרָב אֵינָם מְבִינִים וְיוֹדְעִים וּמַכִּירִים כֹּחַ הַשֵּׁם הַמַּשְׁבִּיעוֹ, אֲבָל הַשַּׂר הַמְמֻנֶּה עֲלֵיהֶם בַּשָּׁמַיִם הוּא הַיּוֹדֵעַ וְהַמֵּבִין הַהַשְׁבָּעָה, וּכְבָר יָדַעְתָּ כִּי אֵין לְךָ עֵשֶׂב לְמַטָּה שֶׁאֵין לוֹ מַזָּל וְשַׂר לְמַעְלָה[יב], וְהַמַּשְׁבִּיעַ בְּשֵׁם הַשֵּׁם לַעֲשׂוֹת הִפּוּךְ יְצִירָתָם נִמְצָא גּוֹרֵם בְּהַשְׁבָּעָתוֹ לְשַׁנּוֹת תַּפְקִידָם, וּמִשְׁתַּמֵּשׁ בְּשַׁרְבִּיטוֹ שֶׁל מֶלֶךְ יוֹצֵר כֹּל לְהַפֵּךְ רְצוֹנוֹ, וְנַעֲשֶׂה חָבֵר לְאִישׁ מַשְׁחִית וּלְמַלְאֲכֵי חַבָּלָה שֶׁמְּחַבֵּר אֶת הַמַּזִּיקִים הִפּוּךְ הַכַּוָּנָה הָאֱלֹקִית וְלָכֵן לוֹקֶה (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה סב).

סנהדרין סה. רמב"ם הל' עכו"ם פי"א, ספר המצוות ל"א תעשה ל"ה, סמ"ג לאוין נ"ד, סמ"ק סי' קמ"א, יורה דעה סי' קע"ט.

מִצְוָה תקיג

שֶׁלֹּא לִשְׁאֹל בָּאוֹב (לֹא תַעֲשֶׂה ש"ג)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִשְׁאֹל בְּבַעַל אוֹב, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יח, י-יא) **'לֹא יִמָּצֵא בְךָ וגו'. שֹׁאֵל אוֹב'.**

משנה הלכות

קמיעות שיש בהם פסוקים שלא יחלה, אבל לא להתרפאות[יג], ומיהו אין לצאת בהן בשבת אם לא בבדוק ומנוסה[יד].

כללים. וזה הכלל בכל שאר לחשים כל שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי, ולא אסור ללחוש אלא באותם שבדקו ואינה מועיל[טו]. ומיהו כתבו כל המקובלים שאין להשתמש בזמן הזה בקמיעין או בהשבעות של מלאכים ופסוקין וכיוצא בו[טז], וכתב בספר חסידים דהעוסק בהם לא יהיה סופו טוב ח"ו או בזרעו. אדם בריא מותר לומר פסוקים ומזמורים ותפילות שתגן עליו זכות קריאתם, וינצל מצרות ומזיקין, ואין בזה משום מתרפא בדברי תורה[יז]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, והעושה מעשה לוקה והנשאל לוקין אותו מכת מרדות.

תקיג) השואל באוב. דיני המצוה עיין לעיל במצוה רנ"ה-רנ"ו, והתם מיירי שלא לעשות, וכאן הזהיר שלא לשאול בהם. והנה השואל בבעל אוב, אף על פי שבעל אוב עצמו בסקילה, השואל הוא

יב. בר"ר י, ו. **יג.** יו"ד שם סי"ב. **יד.** רמב"ם הל' שבת פי"ט הי"ד. או"ח סי' ש"א סכ"ה. **טו.** דרכי משה יו"ד שם אות ג. **טז.** רמ"א יו"ד שם סט"ז. **יז.** רמב"ם הל' עכו"ם שם הי"ב. יו"ד שם ס"י.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. אָמְרוּ רַז"ל (סנהדרין סה.) שֶׁהָאוֹב הוּא מִן כִּשּׁוּף הַנִּקְרָא 'פִּיתוֹם' הַמְדַבֵּר מִשֶּׁחְיוֹ, וְהוּא מַעֲלֶה אֶת הַמֵּת מִבֵּית הַשֶּׁחִי אֲשֶׁר לוֹ. וְכָתַב הָאַבְרְבָּנֵאל (דברים יח, ט-יג) 'וּמֵאֲשֶׁר רָאִינוּ שֶׁהַבַּעֲלַת אוֹב אָמְרָה לְשָׁאוּל (שמואל א כח, יא) 'אֶת מִי אַעֲלֶה לָךְ', יָדַעְנוּ שֶׁהָאוֹבוֹת הֵם הַמֵּתִים מִבְּנֵי אָדָם, שֶׁהַיּוֹדֵעַ בָּזֶה מַעֲלֶה אוֹתָם בְּחָכְמָתוֹ וְנִרְאֶה כְּאִלּוּ הוּא מְדַבֵּר מִתַּחַת לָאָרֶץ, כְּמוֹ שֶׁכָּתַב (ישעיה כט, ד) 'וְהָיָה כְּאוֹב מֵאֶרֶץ קוֹלֶךָ וּמֵעָפָר אִמְרָתֵךְ תְּצַפְצָף'. וְהִנֵּה אֵין סָפֵק כִּי הָעוֹשֶׂה מַעֲשֶׂה זֶה רוֹצֶה לְשַׁנּוֹת סִדְרֵי בְּרֵאשִׁית וְלַהֲפֹךְ רְצוֹן ה' אֲשֶׁר הִבְדִּיל בֵּין הַחַיִּים וּבֵין הַמֵּתִים וְנָתַן לָהֶם מְנוּחָה לָעוֹלָם הַבָּא, וְזֶה בָּא וּמַרְגִּיזָם לַחֲזוֹר לָעוֹלָם הַזֶּה (אפילו רק לשעה) וּלְהַגִּיד לוֹ עֲתִידוֹת הַנִּסְתָּרוֹת מֵאִתָּנוּ (עין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה סד), וּכְמוֹ שֶׁהֶעֱלָה שָׁאוּל

משנה הלכות

באזהרה ומכין אותו מכת מרדות, ואם כיון מעשיו ועשה כפי מאמרן לוקה[ב]. ורש"י סנהדרין (סד. ד"ה באזהרה) כתב דהשואל עובר בלאו ד'לא תפנו', והתוס' (שם ד"ה והנשאל בהן) השיגו עליו, וכן כתב הסמ"ג (לאוין ל"ו) שהרי בפונה יש כרת שנאמר (ויקרא כ, ו) 'והנפש אשר תפנה אל האובות וגו' והכרתי', והנשאל בהן באזהרה בלבד, אבל היראים (סי' פ) כתב כרש"י וגדולה מזו, עיין שם.

מעשה שדים. מעשה שדים אסור, ויש מי שמתיר לישאל בהם על הגניבה, וכיוצא בהם, ועל ידי השבעה בשדים אף שיש מתירין, מכל מקום כבר כתבו דהעוסקין בה לא נפטרים מהם בשלום, ושומר נפשו ירחיק מהם[ג].

שאר פרטים. ורבים תמהו האיך היה בכח בעל אוב להכניס נשמת שמואל הנביא לגופו, וכתב הרדב"ז ז"ל דלפי שראה הקדוש ברוך הוא שמזומן היה רוח הטומאה ליכנס בגוף הצדיק שהוא כלי טהורה וקדושה, כי על כל פנים על ידי הקטרות האלו יש להם קצת כח לפעול להכניס אחת מהרוחות רעות שבטומאה בתוך גוף המת שמת בקרוב, כדי להודיע העתידות אשר כבר הכריזו ברקיע, לכך חס הקדוש ברוך הוא על הגוף הקדוש של שמואל ורמז לנשמתו שתכנס בגופו, כי מוטב היה לו לאותו צדיק להצטער מעט מבלי שיטמא גופו הטהור מאחת הרוחות החיצוניות. ובספר חסידים סימן ר"ה כתב שימנע משאלות חלום שידע איזה אשה יקח ובאיזה דבר יצליח, וזה שנאמר תמים תהיה עם ה' אלקיך. ועי' ב"מ ק"ז ב' דרב סליק לבי

תקיג) א. רש"י שם ד"ה פיתום. **ב.** רמב"ם הל' עכו"ם פי"א הי"ד. **ג.** יו"ד סי' קע"ט סט"ז.

אֶת שְׁמוּאֵל הַנָּבִיא שֶׁיַּגִּיד לוֹ כָּל מַה שֶּׁעָתִיד לִהְיוֹת לְמָחָר, וְאֵין לְךָ הַכְחָשַׁת פָּמַלְיָא שֶׁל מַעְלָה יוֹתֵר מִזּוֹ שֶׁהֶצְרַךְ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהָשִׁיב נִשְׁמַת שְׁמוּאֵל אֶל גּוּפוֹ, וְלָכֵן חִיְּבַתּוּ הַתּוֹרָה מִיתָה (עיין שם מצוה סו).

סנהדרין סה. רמב"ם הל' עכו"ם פי"א, ספר המצוות לא תעשה ל"ו-ל"ז, סמ"ג לאוין ל"ו-ל"ז, יראים סי' פ', יורה דעה סי' קע"ט.

מִצְוָה תקיד

שֶׁלֹּא לִשְׁאֹל בְּיִדְּעוֹנִי (לֹא תַּעֲשֶׂה ש"ד)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִשְׁאֹל בְּיִדְּעוֹנִי, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יח י-יא) 'לֹא יִמָּצֵא בְךָ וְגוֹ'. וְיִדְּעֹנִי'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. פֵּרְשׁוּ לָנוּ רַז"ל (סנהדרין סה:) כִּי הַיִּדְּעוֹנִי הוּא עִנְיַן שֶׁמְּשִׁים הַמְכַשֵּׁף עָצֶם הָיָה שֶׁשִּׁמְּהּ יַדּוּעַ לְתוֹךְ פִּיו וּמְדַבֵּר אֶת הָעָצֶם עַל יְדֵי כְּשׁוּף[א]. וְגַם בְּזֶה הַטַּעַם שֶׁמַּכְחִישׁ סֵדֶר הַבְּרִיאָה שֶׁלֹּא בְּרְצוֹן הַבּוֹרֵא, אֶלָּא בְּמַעֲשָׂיו וּפְעֻלּוֹתָיו יַעֲשֶׂה הָעָצֶם מְדַבֵּר עַל יְדֵי הִתְקַשְּׁרוּתוֹ בְּכֹחוֹת הַטֻּמְאָה וּמַלְאֲכֵי חַבָּלָה וּבְהַשְׁבָּעוֹת (עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה סז), וְעַל יְדֵי

משנה הלכות

קברי, עבד מאי דעבד, ופרש"י יודע היה ללחוש על הקברות ולהבין על כל קבר וקבר באיזה מיתה מת, ובערוך פי' עבד מאי דעבד ע"י שאלת חלום. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

תקיד) אם יש בו מלקות. קצת דיני קיום המצוה, עיין במצוה הקודמת והכל אחד הוא. ונחלקו האחרונים ז"ל[ב] אי לוקין על לאו זה. וכתב הרמב"ם ז"ל[ג] דהשואל אין לוקה, ואם כיון מעשיו ועשה כפי מאמרן לוקה, ולא אמרינן אפילו בלא עשה מעשה יהא חייב דהוי ליה כמו חסמה בקול דהוי ליה מעשה כיון דעל ידי דיבורו איתעביד מעשה, דלא שייך רק גבי בהמה דלא הוי בעלת דעת, אבל לא גבי אדם לומר דהשואל עושה מעשה דעל ידי גרמתו נעשה, כיון דהעושה אוב הוא בר דעת, כן כתבו המשנת חכמים ומנחת חינוך. ולפי עניות דעתי לא נראה, דאם כן שאל לחרש שוטה

תקיד) א. ראה רש"י שם סה. ד"ה ידעוני. **ב.** עיין מנחת חינוך בשם משנת חכמים ולחם משנה הל' סנהדרין פי"ט ה"ד. **ג.** הל' עכו"ם פי"א הי"ד.

פְּעֻלּוֹת אֵלּוּ יְדַבֵּר קְצָת עֲתִידוֹת, וּבוֹטֵחַ בְּדִבְרֵי הַבַּאי בְּלַחַשׁ וְקִיטוֹר וְנוֹתֵן לָהֶם פָּנִים, וּמֵסִיר בִּטְחוֹנוֹ מִיּוֹצֵר כֹּל יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ. כִּי הַכֹּל נִגְזָר מֵאִתּוֹ יִתְבָּרַךְ, וּלְפִי הֶכְשֵׁר מַעֲשָׂיו יִתְחַדְּשׁוּ גְּזֵרוֹתָיו לְטוֹב אוֹ לְהַפְכּוֹ, וְלָמָּה יִפָּנֶה אַחֲרֵי הַתֹּהוּ לַחְשֹׁב שֶׁהַכֹּל בְּמִקְרֶה חָלִילָה חָלִילָה (עיין טעמי מצות (לר״מ הבבלי) לא תעשה רצז), וּמֵחֲמַת חֹמֶר הֶעָוֹן נִתְחַיֵּב מִיתָה כְּמוֹ הַמְכַשֵּׁף (מצודת דוד שם מצוה סו). וְעַל דֶּרֶךְ הַפְּשָׁט לְפִי שֶׁהָיוּ הָעַמִּים בְּאוֹתוֹ זְמַן רְגִילִים בִּשְׁנֵי עִנְיָנִים אֵלּוּ יוֹתֵר מִשְּׁאָר הַתּוֹעֵבוֹת, הֶחְמִיר הַכָּתוּב בָּהֶם כְּדֵי שֶׁלֹּא יִלְמְדוּ אוֹתָם יִשְׂרָאֵל (מצודת דוד שם).

מראה מקומות עיין ל״ע במצוה הקודמת.

משנה הלכות

וקטן שאינם בעלי דעת הכי נמי דחייב, אבל לפי עניות דעתי פשוט דכיון דאינו עושה מעשה אינו חייב, ולעולם לא מצינו מתחייב על ידי מעשה חבירו, אבל אם עשה כפי מאמרו לוקה.

מיני ידעוני. ותרי מיני ידעוני הם: א) דאית ביה מעשה העצם. ב) דליכא ביה מעשה, דהיינו המדבר בעתידות בניחוש מבלי שימת עצם בפיו ונקרא 'ידעוני', ומפני שרוב המדברים צופים העתידות משימים עצם ולכן כל הצופים עתידות נקראים ידעוני שהוא שם הכולל[ד].

שאר פרטים. ואסור לשאול מידעוני גוי[ה]. ואין שואלין בכוכבים[ו], ולצורך חולה מותר[ז]. ואינו אסור אלא לשאול, אבל אמרו לו בלי שאלה, או דבר שידוע ומפורסם שהוא כנגד המזל ימנע עצמו ולא יסמוך על הנס, ולכן נוהגין שלא להתחיל בשני וברביעי ואין נושאין נשים אלא במילוי הלבנה, ונהגו להתחיל ללמוד בראש חודש[ח]. והשואל עובר על לאו זה, ועובר עוד על 'תמים תהיה'[ט]. ודע דהרמב"ם ז"ל[י] כתב דדברים אלו כולן שקר והבל הם ואין בהם ממש ותועלת, וכל המאמין בדברים אלו אינו אלא מן הכסילים, אבל גדולי הראשונים והאחרונים[יא] כולם חלקו עליו והסכימו שיש בהם ממש, ושאי אפשר להכחיש המציאות ודברי חז"ל שהעידו שהדבר כן הוא, והדברים עתיקים.

ד. עיין לח"מ הל' עכו"ם ריש פ"י. **ה.** עיין מנחת חינוך לעיל מצוה ר"נ, ודרכי תשובה י"ד שם ס"ק א. **ו.** יו"ד סי' קע"ט ס"א. **ז.** ש"ך שם סק"א, ופתחי תשובה שם ס"ק ב. **ח.** יו"ד שם ס"ב. **ט.** ש"ך שם. **י.** שהל' עכו"ם פי"א הט"ז. **יא.** שו"ת הרדב"ז ח"ג סימן ת"ה. ביאור הגר"א יו"ד שם ס"ק י"ג.

מִצְוָה תקטו

שֶׁלֹּא לִדְרֹשׁ אֶל הַמֵּתִים (לֹא תַּעֲשֶׂה ש"ה)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִדְרֹשׁ אֶל הַמֵּתִים, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יח י-יא) 'לֹא יִמָּצֵא בְךָ וְגוֹ'. וְדֹרֵשׁ אֶל הַמֵּתִים'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי עִנְיַן דְּרִישָׁה אֶל הַמֵּתִים אָמְרוּ רַז"ל (סנהדרין סה:) שֶׁזֶּה הַמַּרְעִיב עַצְמוֹ וְלָן בְּבֵית הַקְּבָרוֹת כְּדֵי שֶׁיָּבֹא הַמֵּת לְהַגִּיד לוֹ מַה שֶּׁיִּשְׁאַל, וְיֵשׁ שֶׁאוֹמְרִים דְּבָרִים וּמַקְטִירִים קְטֹרֶת וְעוֹשִׂים הַשְׁבָּעוֹת לַמֵּת שֶׁיָּבֹא הַמֵּת בַּחֲלוֹם וְיַגִּיד לוֹ עַל שְׁאֵלָתוֹ. וְעִנְיָנוֹ הוּא כְּבַעַל הָאוֹב, אֶלָּא שֶׁזֶּה בַּחֲלוֹם וְזֶה בְּהָקִיץ, וְזֶה מַשְׁבִּיעַ אֶת הַמֵּת וְזֶה אֶת הַשֵּׁד (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה סד). וְהַטַּעַם עַל דֶּרֶךְ הַפְּשָׁט כִּי הוּא מַטְרִיחַ אֶת נֶפֶשׁ הַמֵּת אִם טוֹב וְאִם רַע לָבֹא לְהַגִּיד לוֹ, וְהוּא כְּבָר נִסְתַּלֵּק מִבֵּין הַחַיִּים גַּם שְׁנָאָתָם וְקִנְאָתָם כְּבָר

משנה הלכות

תקטו) גדרי האיסור. קיום המצוה, אסור להרעיב עצמו ולילך ללון לבית הקברות כדי שתשרה עליו רוח הטומאה, ולעשות תחבולות והשבעות להמת להגיד לו מה שישאל[א]. וכתב הרדב"ז (במצודת דוד מצוה סד) 'וכן ראיתי לאחד מן החכמים שהיה משביע את החולה כשהוא גוסס לבוא להגיד לו בחלום מה שהוא צריך, ואני אומר שגם זה בכלל אלא שאין לוקין עליו כיון שהוא משביע את החי ולא את המת'.

מעשים המותרים ושאר פרטים. ולא תקשה ממה שאיתא (ברכות יח:) מהאי חסיד שהלך ולן בראש השנה בבית הקברות ושמע שתי רוחות מספרות זו עם זו מה ששמעה מאחורי הפרגוד, דהתם החסיד לא עשה שום פעולה וגם הם לא סיפרו לחסיד כלום אלא החסיד שמע מה שסיפרו זה לזה, ופשוט. אלא דקצת צריך עיון ממה שאמרו (שם) משמואל דאבוה הוה מפקיד זוזי דיתמי ונח נפשיה, ושמואל לא הוה גביה הוה קרי ליה בר אכיל זוזי דיתמי, אזל אבתרה לחצר מות ואמר להו בעינא אבא בר אבא אבוה דשמואל, ושאלו זוזי דיתמי היכא והגיד לו, ואולי דהתם נמי לא עשה תחבולות, וגם היה לטובת היתומים ולטובת אבוה דשמואל שהפקיד זוזי דיתמי, וצריך עיון. ובשולחן ערוך[ב] פסק להשביע החולה לשוב אליו לאחר מיתה להגיד לו אשר ישאל מותר,

תקטו) א. רמב"ם הל' עכו"ם פי"א הי"ג. יו"ד סי' קע"ט סי"ג. **ב.** יו"ד שם סי"ד.

אָבְדָה, וְכָל שֶׁכֵּן אִם הוּא מַטְרִיחוֹ לְהַגִּיד לוֹ עִנְיְנֵי הָעוֹלָם הַבָּא שֶׁזֶּה גּוֹרֵם לִהְיוֹת הוֹלֵךְ רָכִיל וּמְגַלֶּה סוֹד וּבַמַּפְלָא מִמְּךָ אַל תִּדְרֹשׁ (מצודת דוד שם). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי כָּל הַמֵּתִים מְסוּרִים לְשַׂר שֶׁשְּׁמוֹ דוּמָה, וְהוּא רוֹעֶה אוֹתָם וּפָקִיד עֲלֵיהֶם כְּפִי הַזְּמַן אֲשֶׁר גָּזְרָה חָכְמָתוֹ. וְזֶה עַל יְדֵי הַשְׁבָּעוֹתָיו כּוֹפֶה לַשַּׂר לָתֵת רְשׁוּת לְנֶפֶשׁ הַמֵּת לָבֹא לְהַגִּיד לוֹ, נִמְצָא מְשַׁנֶּה אֶת תַּפְקִידוֹ שֶׁל הַשַּׂר, וְגַם הוּא בְּמוֹתוֹ נִפְרָע מִמֶּנּוּ עַל רֹעַ מַעֲשָׂיו (מצודת דוד שם). וְהַכְּלָל הוּא מַה דִּכְתִיב (דברים יח, יג) 'תָּמִים תִּהְיֶה עִם ה' אֱלֹקֶיךָ' (מצודת דוד שם מצוה סא).

סנהדרין סה: רמב"ם הל' עכו"ם פי"א, ספר המצוות ל"א תעשה ל"ח, סמ"ג לאוין מ', סמ"ק סי' קמ"ב, יורה דעה סי' קע"ט.

מִצְוָה תקטז

לִשְׁמֹעַ בְּקוֹל הַנָּבִיא (מִצְוַת עֲשֵׂה רי"א)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִשְׁמֹעַ בְּקוֹל כָּל נְבִיא ה' כְּכָל מַה שֶׁיְצַוֵּה אוֹתָנוּ לַעֲשׂוֹת חוּץ מֵעֲבוֹדָה זָרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יח, טו) 'נָבִיא מִקִּרְבְּךָ מֵאַחֶיךָ כָּמֹנִי יָקִים לְךָ ה' אֱלֹקֶיךָ אֵלָיו תִּשְׁמָעוּן'.

משנה הלכות

ויש מתירין אפילו לאחר מותו אם אינו משביע גופו של מת אלא רוחו. ויש ליזהר כשהולכים על קברי אבות וצדיקים שלא יבקשו מהם שום דבר דהוה בכלל 'ודורש אל המתים', אבל מותר להתפלל אצל המתים שיבקשו עלינו רחמים כדאמרינן בריש פרק ב' דתענית, ועיין באורח חיים (סי' תקפ"א) בדרכי משה שם, ובמגן אברהם שם (ס"ק ט"ז)[ג]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, ועובר עליה ועשה מעשה לוקה. ומצוה לבקר קברי אבות וקברי צדיקים וליתן צדקה בעד נשמתם.

תקטז) גדרי המצוה. נביא שנתאמת אצלינו שהוא נביא אמת, כגון אדם שהיינו יודעים בו מתחילתו שהוא ראוי לנבואה בחכמתו ובמעשיו שנתעלה בהם על כל בני גילו, ומהלך בדרכי הנבואה בקדושתה ופרישותה, ואחר כך בא ועשה אות ומופת ואמר שהאל ב"ה שלחו ובא האות והמופת,

ג. ובשו"ת מהר"ם שי"ק או"ח סי' רצ"ג. ובשו"ת מנחת אלעזר ס"ח.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי מֵאַחַר שֶׁנִּתְחַזֵּק לִנְבִיא ה' וְתָמִיד מְגַמָּתוֹ לְחַזֵּק הַתּוֹרָה וְהַמִּצְוֹת וְכָל מַעֲשָׂיו עַל פִּי צִוּוּי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כִּי מְשֻׁחוֹ לְנָבִיא, וְאָלָיו יְדַבֵּר בְּחִזָּיוֹן לְטוֹבָתֵנוּ, וְאַשְׁרֵי הַדּוֹר שֶׁזָּכָה לְכָךְ, וּמְעַטִּים מִבְּנֵי הָעֲלִיָּה זוֹכִים בָּהּ וְעוֹלִים אֵלֶיהָ, כִּי הַסֵּלֶם גָּדוֹל מְאֹד, רַגְלוֹ בָּאָרֶץ וְרֹאשׁוֹ מַגִּיעַ הַשָּׁמַיְמָה, וְאֶחָד מֵאַלְפֵי אֲלָפִים וְרִבְבוֹת אֲנָשִׁים בְּכַמָּה דּוֹרוֹת הוּא הַמַּשִּׂיג לְמַעֲלָה זוֹ, וְרַק בְּדוֹר שֶׁרָאוּי לְכָךְ, וְלָכֵן צִוִּיתָנוּ הַתּוֹרָה כִּי בְּהַגִּיעַ אִישׁ יְחִידִי בַּדּוֹר אֶל הַמַּעֲלָה הַזֹּאת, וְיִתְבָּרֵר אֶצְלֵנוּ כִּי הוּא נְבִיא אֱמֶת, מִצְוָה לִשְׁמֹעַ לְכָל דְּבָרָיו (חינוך), וַאֲפִלּוּ בְּבִטּוּל מִצְוָה לְפִי שָׁעָה כְּאֵלִיָּהוּ בְּהַר הַכַּרְמֶל, כִּי ה' צִוָּה כֵּן לְחַזֵּק הַדָּת, וְהַחוֹלֵק עָלָיו כְּחוֹלֵק עַל הַשְּׁכִינָה וְחַיָּב מִיתָה, וְגַם הַנָּבִיא הָעוֹבֵר עַל פִּי עַצְמוֹ אוֹ כָּבַשׁ נְבוּאָתוֹ חַיָּב מִיתָה כֵּיוָן שֶׁעָבַר עַל דְּבַר ה' (עין אלה המצות (חאגיז) מצוה תקי"ו. ועין חינוך).

סנהדרין פט. יבמות צ: רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ז ופ"ט, ספר המצוות מצות עשה קע"ב, סמ"ג עשין י', סמ"ק סי' כ"ה.

משנה הלכות

מצוה לשמוע ממנו[א]. אפילו צוה לעבור על המצוה לפי שעה כאליהו בהר הכרמל נשמע לו, והוא שהיה לפי שעה, חוץ מעבודה זרה דאין שומעין לו כלל, והעובר על דברי נביא חייב מיתה[ב]. ודעת הרמב"ם[ג] דדוקא בעובר בדבר שאמר שכך נצטוה מפי הקדוש ברוך הוא, אבל דעת התוספות (סנהדרין פט: ד"ה אליהו בהר הכרמל) דמצוה לשמוע לו אפילו כשאומר דעת עצמו לעבור על מצוה ממצוות התורה לשעה, נביא שאמר על מצוה שנעקרת לעולם, אפילו מצוה קלה, הרי זה חייב מיתה ומיתתו בחנק ואין שומעין לו[ד].

שאר דרכים לעבור על מצוה זו. וכן אם רצה לעקור דבר שלמדנו מפי השמועה, או שאמר בדיני התורה שה' צוה לו שהדין כך הוא והלכה כדברי פלוני, הרי זה נביא שקר, אף על פי שעשה אות, שהרי מכחיש התורה שאמרה (דברים ל, יב) 'לא בשמים היא'[ה]. ובכלל הלאו נביא שעבר על דברי עצמו, כגון עדו שנצטווה שלא לאכול וציית לנביא השקר ואכל, והכובש נבואתו שנאמרה לו ולא אמרה חייב גם כן מפסוק זה דקרינן לא ישמיע, ומתרין בו חבריו הנביאים[ו].

יונה הנביא ושאר פרטים. ויונה שכבש נבואתו לפי שרצה למסור נפשו לטובת ישראל כמפורש במכילתא (פר' בא הקדמה) ובחז"ל (תנחומא ויקרא ח. ושם צו יד)

תקטז) א. רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ז ה"ז. **ב.** שם פ"ט ה"ג. **ג.** שם. **ד.** שם. **ה.** שם ה"ד. **ו.** שם ה"ג.

מִצְוָה תקיז

שֶׁלֹּא לְהִתְנַבֵּא לַשֶּׁקֶר (לא תַּעֲשֶׂה ש"ו)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהִתְנַבֵּאוֹת בְּשֵׁם ה' לַשֶּׁקֶר, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יח, כ) 'אַךְ הַנָּבִיא אֲשֶׁר יָזִיד לְדַבֵּר דָּבָר בִּשְׁמִי אֵת אֲשֶׁר לֹא צִוִּיתִיו לְדַבֵּר'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. גָּלוּי הוּא, לְפִי שֶׁהָיָה בָּזֶה חֻרְבָּן גָּדוֹל וְרָעָה רַבָּה, שֶׁהוּא מַטִּיל דֹּפִי בִּנְבִיא ה' עַד מֹשֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם, וַהֲרֵי הוּא כּוֹפֵר וָמִין, שֶׁבְּפֵרוּשׁ אָמְרָה תּוֹרָה לְהַאֲמִין בִּנְבוּאַת מֹשֶׁה רַבֵּנוּ וְכָל הַנְּבִיאִים הַבָּאִים אַחֲרָיו, וְגַם בְּעִקַּר הַדָּת שֶׁנֶּאֶמְרָה עַל פִּי נְבִיא ה' וְהַבָּאִים אַחֲרָיו (חינוך), וּבְקוֹם בְּלַיַּעַל לֵאמֹר דְּבָרִים אֲשֶׁר לֹא צִוָּם הַשֵּׁם חַס וְחָלִילָה שֶׁמָּא יַאֲמִינוּ לִדְבָרָיו וְיִטְעֶה הֶהָמוֹן בִּדְבָרָיו, וְיָבֹא לְהוֹסִיף אוֹ לִגְרֹעַ וְיִהְיוּ נִגְרָרִים אַחֲרָיו (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רחצ. ועיין חינוך). וְכַמָּה רָעָה גָּרְמָה הָאֱמָה הַיְדוּעָה מִפְּנֵי שֶׁהֶאֱמִינוּ לְכָל מִי שֶׁהוּא נָבִיא הָאֵל, עַד שֶׁעָלָה בִּדְמְיוֹנָם כִּי

משנה הלכות

שהעכו"ם קרובים לתשובה, אלא דאפילו הכי נענש[ד]. ונוהגת מצוה זו בזכרים ונקבות כל זמן שימצא נביא אמת ואפילו בזמן הזה. והעובר על דברי תורה אף על פי שניתנה על ידי אדון הנביאים, מכל מקום אינו עובר בכל מצוה כשיעבור משום לאו ד'אליו תשמעון', דהתורה יעדה עונש לכל מצוה ומצוה[ה].

תקיז) גדרי הלאו. נביא הראוי להתנבא וניבא בדבר אשר לא ציוהו ה', אפילו אמר על טהור טהור ועל טמא טמא, ואפילו נאמרה נבואה זו לנביא אחר והוא אמרה בשם עצמו, הרי זה בכלל נביא השקר ומיתתו בעדים ובהתראה בחנק[א]. ואין מיתת נביא שקר אלא בבית דין של שבעים ואחד[ב].

איך מכירים בשקרו. ואם תאמר האיך נדע ששקר ניבא, כגון שמתנבא לעבוד עבודה זרה אף לפי שעה, או שאמר עתידות בדבר הרשות, או שדיבר טוב על ישראל או על יחיד, ולא בא הדבר הרי זה נביא שקר, דמעולם לא יצא דבר טוב מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בו אלא אחת, ואפילו באה מחצה ומחצה לא בא, כי לא יפול מדבר ה' ארצה,

ועיין מנחת חינוך ע"פ הש"ס סנהדרין פט: **ז.** מנחת חינוך. **ח.** רמב"ן ספר המצוות שורש ב, מנחת חינוך. **תקיז) א.** רמב"ם הל' עכו"ם פ"ה ה"ז-ח. **ב.** שם ה"ט.

זֶה הָאַחֲרוֹן הַפּוֹשֵׁעַ יִשְׂרָאֵל יֵ"ש (יִמַּח שְׁמוֹ וְזִכְרוֹ) **הַנּוֹצְרִי יִמַּח שְׁמוֹ בְּטֵל דִּבְרֵי תּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה וְהֶחֱלִיפָהּ בְּאַחֶרֶת חֲדָשָׁה, וְהוֹצִיא אֶת עַצְמוֹ וְהַשּׁוֹמְעִין אֵלָיו מִן הַכְּלָל, אָמְנָם בֶּאֱמֶת תּוֹרָתֵנוּ הַקְּדוֹשָׁה לֹא הִשְׁתַּנְּתָה וְלֹא תִשְׁתַּנֶּה לְעוֹלָם** (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה מה). **וְאַף עַל פִּי שֶׁבַּתְּחִלָּה צִוָּה לִבְנֵי נֹחַ שֶׁבַע מִצְוֹת וְאַחַר כָּךְ צִוָּה תַּרְיַ"ג מִצְוֹת לְיִשְׂרָאֵל, אֵין זֶה שִׁנּוּי רָצוֹן בּוֹ יִתְבָּרַךְ שֶׁהֲרֵי לֹא גָּרַע וְלֹא בִּטֵּל אֶלָּא הוֹסִיף עֲלֵיהֶן, וְיָדַע הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בִּידִיעָתוֹ הַשְׁלֵמָה אֲשֶׁר בְּנֵי נֹחַ לֹא הָיוּ יְכוֹלִים לְקַבֵּל אֲפִלּוּ אֵלּוּ, וְלֹא הָעַמִּים עֲלֵיהֶם, וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל יְכוֹלִין לְקַבֵּל וְלִסְבֹּל עֹל הַמִּצְוֹת וּלְפִיכָךְ הִרְבָּה לָהֶם כְּדֵי שֶׁיִּזְכּוּ בָּהֶם לְחַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא** (מצודת דוד שם).

סנהדרין פט. רמב"ם הל' עכו"ם פ"ה, ספר המצוות לֹא תעשה כ"ז, סמ"ג לאוין ל"ד, סמ"ק סי' קט"ו.

משנה הלכות

אבל דברי הפורעניות שיאמר הנביא שיבוא לעולם, כגון שיאמר פלוני ימות, או שנה זו יהיה רעב ומלחמה וכיוצא בזה ולא בא, אינו נביא שקר שהקדוש ברוך הוא ארך אפים ורב חסד וניחם על הרעה, ואפשר שעשו תשובה ונסלח להם כאנשי נינוה, או שתלה להם כחזקיה, הא למדת שבדברי טובה לבד יבחן הנביא[ג]. נביא שהעידו עליו חבריו הנביאים ששקר העיד בדבר נבואה שאי אפשר לברר זולתם הרי זה נביא שקר[ד]. אדם שאינו ראוי להיות נביא ואמר כך וכך נאמרה לי בנבואה אף על גב דאסור לומר כן, ואם אמר בשם הקדוש ברוך הוא עובר בלאו, מכל מקום לא נקרא נביא שקר לפי שאינו ראוי לכך[ה].

דרך שחוק. ואסור לומר לחבירו כששאלו מנין לך ומשיב יודע אני בנבואה כי זה איסור דאורייתא, וזה לשון ההגהות מיימוניות[ו] 'כתב רא"מ הלכך יזהר אדם שלא יאמר אפילו דרך חוכא ושחוק הקדוש ברוך הוא אמר לי כך, ולפי שראיתי בני אדם אומרין כך ואין מרגישין שעוון הדבר כתבתי' עכ"ל. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות הראויים להיות נביאים.

ג. רמב"ם הל' יסודי התורה פ"י ה"ד. **ד.** עיין מנחת חינוך. **ה.** עיין רמב"ם שם פ"ז ה"ז. **ו.** הל' עכו"ם פ"ה ה"ח אות א.

מִצְוָה תקיח

שֶׁלֹּא לְהִתְנַבֵּא בְּשֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה (לֹא תַעֲשֶׂה ש"ז)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהִתְנַבּאוֹת בְּשֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יח, כ) **'וַאֲשֶׁר יְדַבֵּר בְּשֵׁם אֱלֹהִים אֲחֵרִים'.**

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁאֲפִלּוּ בָּא וְנִבֵּא עַל הֶהֵתֵר הֶהֵתֵר וְעַל אִסּוּר אִסּוּר, אֶלָּא שֶׁאָמְרוּ בְּשֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁכָּךְ צִוְּתָה הָעֲבוֹדָה זָרָה פְּלוֹנִית מִיָּד חַיָּב מִיתָה, דְּמֵאַחַר שֶׁבָּא בְּשֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה מִיָּד הוּא כּוֹפֵר בָּעִקָּר וּבְיִחוּד שְׁמוֹ יִתְבָּרַךְ, וְהִנִּיחַ בְּאֵר מַיִם חַיִּים לַחְצֹב לוֹ בּוֹרוֹת נִשְׁבָּרִים, וְיָרְדָה תּוֹרָה לְסוֹף דַּעְתּוֹ וּבַתְּחִלָּה יַגִּיד לָהֶם אָסוּר וּמֻתָּר, וְאַחַר כָּךְ יַתִּיר לָהֶם הָאִסּוּר

משנה הלכות

תקיח) גדרי הלאו. נביא המתנבא בשם עבודה זרה כיצד, האומר אמרה לי עבודת כוכבים פלונית, או כוכב פלוני שמצוה לעשות כך וכך, או שלא לעשות, אפילו כיון את ההלכה לטמא את הטמא ולטהר את הטהור, אם התרו בו בעדים הרי זה בחנק, ואזהרה שלו מכלל שנאמר (שמות כג, יג) 'ושם אלהים אחרים לא תזכירו'[א]. ואסור לערוך דין ותשובה עם המתנבא בשם עבודה זרה, ואין שואלין ממנו אות ומופת, ואם עשה מעצמו אין משגיחין עליו ואין מהרהרין בו, וכל המחשב באותות שלו שמא הן אמת עובר בלא תעשה[ב].

פרטים. נמצאת למד שיש בעבודה זרה ד' מיתות, הא כיצד, היו עובדי עבודה זרה יחידים מיתתן בסקילה, ואם היו עובדיה רוב העיר מיתתן בסייף, והעיר עצמה בשריפה, והמתנבא בשמה בחנק. ובכלל זה האומר שהאל ב"ה צוה לעבוד עבודה זרה פלונית[ג]. ולעיל כתבנו שנביא שקר מיתתו בבית דין של שבעים ואחד, ואם מתנבא בעבודה זרה דהוה ליה נביא שקר ומסית צריך עיון אי בעי בית דין של שבעים ואחד[ד]. וכתב הסמ"ג ובכלל הלאו שלא יאמר אדם לחבירו שמור לי בצד עבודה זרה פלונית, והוא הדין שבכל ענין אסור להזכיר שם עבודה זרה אלא אם כן היא עבודה זרה שנכתבה בתורה שמותר להזכיר שמה, ומה שכתב שלא יאמר 'שמור לי' דבר ההווה תפש, אבל הוא הדין שלא להזכירה.

נודר או נשבע בשם עבודה זרה. ובכלל הלא הנודר בשם עבודה זרה והנשבע בשמה לוקה. והוא דאמרינן (סנהדרין סג:) 'אסור לאדם שיעשה שותפות עם העכו"ם

תקיח) א. רמב"ם הל' עכו"ם פ"ה ה"ו. **ב.** שם ה"ז. **ג.** רמב"ם הל' יסה"ת פ"ט ה"ה. **ד.** מנחת חינוך.

הַקַּל וְאַחַר כָּךְ הֶחָמוּר, וְאַחַר כָּךְ יְפַתֵּם לַעֲבוֹדָה זָרָה עַל יְדֵי שִׁתּוּף, כְּלוֹמַר שֶׁגַּם הָעֲבוֹדָה זָרָה בִּרְצוֹנָהּ שֶׁיַּעֲבֹד לַה', אֶלָּא שֶׁיַּאֲמִין שֶׁגַּם בָּהּ יֵשׁ כֹּחַ לִפְעֹל חַס וְחָלִילָה, עַד שֶׁיָּבֹא לִכְפֹּר בַּה' לְגַמְרֵי (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רצט). כִּי 'כָּךְ הוּא דֶּרֶךְ הַיֵּצֶר הָרָע הַיּוֹם אוֹמֵר לוֹ עֲשֵׂה כָּךְ וּמָחָר אוֹמֵר כָּךְ עַד שֶׁאוֹמֵר לֵךְ וַעֲבֹד עֲבוֹדָה זָרָה וְהוֹלֵךְ וְעוֹבֵד'[ה]. וְאֵיךְ יְדַבֵּר בְּשֵׁם אֱלֹהִים אֲחֵרִים וּפֶה לָהֶם וְלֹא יְדַבֵּרוּ שֶׁהֵם גּוּשִׁים מֵתִים וּכְמוֹהֶם יִהְיוּ עוֹשֵׂיהֶם (טעמי מצות שם).

סנהדרין פט. רמב"ם הל' עכו"ם פ"ה, ספר המצוות לא תעשה כ"ו, סמ"ג לאוין ל"ה, סמ"ק סי' קי"ד.

מִצְוָה תקיט

שֶׁלֹּא נְפַחֵד מִלַּהֲרֹג נְבִיא שֶׁקֶר (לֹא תַעֲשֶׂה ש"ח)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִירֹא וְלְהִתְפַּחֵד מִלַּהֲרֹג נְבִיא שֶׁקֶר, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יח, כב) **'בְּזָדוֹן דִּבְּרוֹ הַנָּבִיא לֹא תָגוּר מִמֶּנּוּ'.**

משנה הלכות

שמא יתחייב לו שבועה ונשבע בעבודה זרה שלו והתורה אמרה 'לא ישמע על פיך', זהו בלשון אחד, ובלשון שני שאומר ד'לא ישמע על פיך' אזהרה למדיח, נפקא לן איסור לגרום לאחרים לישבע ולידור בשם עבודה זרה מ'שם אלהים אחרים לא תזכירו'. ועיין ביורה דעה (סי' קמ"ז), ולענין שותפות עם עכו"ם בזמן הזה עיין באורח חיים (סי' קנ"ו) ובחושן משפט (סי' קע"ו), וביד אפרים ביורה דעה (סי' קמ"ז). ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

תקיט) גדרי הלאו. נביא השקר אף על פי שמתנבא בשם השם ולא הוסיף ולא גרע כלום מתורתינו הקדושה מיתתו בחנק[א], וכל המונע עצמו מהריגת נביא השקר מפני מעלתו שהולך בדרכי הנבואה הרי זה עובר בלא תעשה, והמונע עצמו מלמד עליו חובה, או הפוחד וירא מדבריו מחמת מעלתו, הרי הוא בכלל הלאו[ב].

הירא מפני היזק. אבל הירא ממנו מפני סכנת נפשות, כגון שהוא באופן שיכול להרגו ולהזיקו בנפשו אינו עובר בלאו זה. ומיהו אם ליכא רק חשש היזק ממון ומונע בשביל זה עובר בלאו זה, שהרי צריך לפזר

ה. שבת קה: נדה יג: **תקיט) א.** רמב"ם הל' עכו"ם פ"ה ה"ח. **ב.** שם ה"ט.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. עַל דֶּרֶךְ הַפְּשָׁט הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל זֶה שֶׁלֹּא לוֹמַר אֵיךְ נַהֲרֹג נָבִיא שֶׁדִּבֵּר עִם הַשְּׁכִינָה, וְהַתּוֹרָה קָרָאוֹ נָבִיא, וְהָאֵיךְ נְלַמֵּד עָלָיו חוֹבָה שֶׁהֲרֵי כָּל יָמָיו אֱמֶת דִּבֵּר וּדְבַר ה' הָיָה בְּפִיו, נִנִּיחַ לוֹ אוֹתוֹ הַפַּעַם לְרֹב חֲשִׁיבוּתוֹ וּגְדֻלָּתוֹ כִּי שְׁגָגָה הוּא אֶצְלוֹ, אַל תֹּאמַר כֵּן דְּכֵיוָן שֶׁבָּא בְּדַעְתּוֹ לְהַכְשִׁיל אֶת הָרַבִּים בְּמִרְמָה, בָּרִאשׁוֹנָה הִתְנַבֵּא בְּקִיּוּם הַמִּצְוֹת וְאַחַר כָּךְ עַל בְּטוּלָם (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה ש), וַאֲפִלּוּ הִתְנַבֵּא עַל קִיּוּמָם אֶלָּא שֶׁשִּׁקֵּר בְּפִיו שֶׁלֹּא נִצְטַוָּה כֵּן אֶלָּא חֲבֵרוֹ אַחֵר שֶׁשִּׁקֵּר בְּפִיו הוּא, נִמְצָא קִיּוּמוֹ זֶה הוּא בְּטוּלָהּ. דְּמֵאַחַר שֶׁהִרְהִיב בְּנַפְשׁוֹ לְהוֹצִיא דְּבַר שֶׁקֶר בְּשֵׁם הַשֵּׁם אֲשֶׁר לֹא שְׁלָחוֹ רָשָׁע הוּא וְכָל דְּרָכָיו בְּחֶזְקַת מְקֻלְקָלִים, כִּי יֵשׁ בּוֹ חִסָּרוֹן בֶּאֱמוּנַת ה' הָאֲמִתִּית. דְּמֵאַחַר שֶׁהִרְהִיב בְּנַפְשׁוֹ לְדַבֵּר בְּשֶׁקֶר בְּשֵׁם ה' נִמְצָא מַכְחִישׁ דָּבָר אֶחָד מִתּוֹרָתֵנוּ הַקְּדוֹשָׁה, וּשְׁטָר שֶׁנִּמְצָא בּוֹ דָּבָר אֶחָד פָּסוּל נִפְסָל כֻּלּוֹ, נִמְצָא חַס וְחָלִילָה פָּסוּל הַכֹּל, וְאֵינֶנּוּ רָאוּי לִסְמֹךְ בּוֹ בְּכָל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה וְיֹאמַר. וְאִם הִתְנַהֲגוּתוֹ נִרְאֶה כְּאִישׁ אֱלֹקִים קָדוֹשׁ, צָבוּעַ הוּא וּמְקַצִּין בִּנְטִיעוֹת טָמֵא הוּא וּמְצָוָה לְהָרְגוֹ.

סנהדרין טז. רמב"ם הל' עכו"ם פ"ה, ספר המצוות ל"א תעשה כ"ט, סמ"ג לאוין ל"ה, סמ"ק סי' י"ג.

משנה הלכות

כל ממונו שלא לעבור בלא תעשה[ג]. ואפשר לפי דעת החוות יאיר (סי' קל"ט) דעל לאו שאין בו מעשה אין צריך לפזר כל ממונו, ועיין למרן בבית שערים ביורה דעה (סי' י"ז), ולפי זה הכי נמי אין צריך לבזבז כל ממונו דהוה לאו שאין בו מעשה.

אזהרה. וכתב הרדב"ז ז"ל (מצוה מ"ה) 'ואיכא למידק שאין בזה אזהרה מפורשת, דקרא (דברים יח, כ) ד'אך הנביא' לאו אזהרה משמע, ואנן קיימא לן דאינו עונש אלא אם כן הזהיר, ושמעתי בטעמו של דבר שאם לא כתב אלא העונש הוה משמע שיהיה רשות לאדם לעבור על מנת לקבל העונש, לפיכך בא הלאו למנוע אותו מזה, כי לא חפץ להמיתנו[ד]. אי נמי דאע"ג דלא הוי השמר פן ואל, אך מיעוטא הוא. אי נמי כיון דכתב (דברים שם) 'אשר לא צויתיו' הוי כאלו אמר אני מצוה שלא תדבר מה שלא צויתיך' עכ"ל. ונוהג בזמן הבית וישראל בישובן כי אז בידינו

ג. יו"ד סי' קנ"ז ס"א בהגה. **ד.** עיין מנ"ח מצוה תקט"ז.

מִצְוָה תקכ

לְהַבְדִּיל עָרֵי מִקְלָט (מִצְוַת עֲשֵׂה רי"ב)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַבְדִּיל שֵׁשׁ עָרֵי מִקְלָט מֵעָרֵי הַלְוִיִּם בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וּלְהַכְנִים שָׁמָּה מַכֵּה נֶפֶשׁ בִּשְׁגָגָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יט ב-ג) 'שָׁלוֹשׁ עָרִים תַּבְדִּיל לָךְ בְּתוֹךְ אַרְצְךָ וְגוֹ'. תָּכִין לְךָ הַדֶּרֶךְ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁבְּאֵר הַכָּתוּב (שם, ד) 'לָנוּס שָׁמָּה רוֹצֵחַ' וְגוֹ' הוֹרֵג נֶפֶשׁ בִּשְׁגָגָה 'וְהוּא לֹא שֹׂנֵא לוֹ מִתְּמוֹל שִׁלְשֹׁם'[א] אֶלָּא שֶׁה' אִנָּה לְיָדוֹ[ב], רָאוּי לְהִשְׁתַּדֵּל בְּהַצָּלָתוֹ שֶׁלֹּא יַהֲרְגֵהוּ גּוֹאֵל הַדָּם[ג], וּמִיהוּ לְפָטְרוֹ אִי אֶפְשָׁר אַף שֶׁה' אִנָּה לוֹ, דְּסוֹף סוֹף עָוֹן גָּדוֹל הוּא לְמֵאד וּמְגַלְגְּלִין זְכוּת עַל יְדֵי זַכַּאי וְחוֹב עַל יְדֵי חַיָּב[ד]. וְגַם בְּלִי דַּעַת נֶפֶשׁ לֹא טוֹב[ה], וְאִם לֹא שֶׁהוּא

משנה הלכות

לדון דיני נפשות, ונביא שקר נידון על פי בית דין של שבעים ואחד, ומיהו נוהג בזמן הזה בהמסיתים לעבוד עכו"ם המייראים ישראל על אמונת אלקינו (סמ"ק).

תקכ) הפרשת משה ויהושע ומשיח. שלש ערי מקלט הבדיל משה רבינו ע"ה בעבר הירדן ושלש הבדיל יהושע כנשנכנסו ישראל לארץ והחזיקו בה, סך הכל שש ערי מקלט[ו]. ואין אחת קולטת עד שיובדלו כולן שנאמר שנאמר (במדבר לה, יג) 'שש ערי מקלט תהיינה'[ז]. ובימי המלך המשיח יוסיפו עוד שלשה על אלו הששׁ שנאמר 'ויספת', והיכן מוסיפין בקיני וקניזי וקדמוני[ח].

תיקון הדרכים. חייבים בית דין להכין הדרכים לערי מקלט ולתקנם ולהרחיבן ל"ב אמות, ומסירין כל מכשול וכל תקלה, ואין מניחין בדרך לא תל גבוה ולא גיא ולא נהר, ועושין גשר כדי שלא לעכב הבורח[ט]. ובט"ו באדר שולחין להכין דרכים, ואם נתרשלו כאילו שופכים דמים[י]. בפרשת דרכים היו כותבים מקלט מקלט, כדי שיכיר הרוצח ויפנה לשם[יא].

מקומות דשכיחי רוצחים. והנה בעבר בירדן לב' שבטים ומחצה היו ג' ערי מקלט, ולכל ארץ ישראל שהיו ט' שבטים ומחצה שלש, לפי שהיו בארץ גלעד רוצחים הרבה, ואדמת הקודש אינה מגדלת רוצחים[יב].

תקכ) א. ודברים ד, מב. **ב.** עיין גם שמות כא, יג. **ג.** ע"ע טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה ריג. **ד.** שבת לב. ועיין מכות י: **ה.** ע"פ משלי יט, ב. **ו.** רמב"ם הל' רוצח פ"ח ה"ב. **ז.** שם ה"ג. **ח.** שם ה"ד. **ט.** שם ה"ה. **י.** שם ה"ו. **יא.** שם ה"ה. **יב.** מכות ט: י.

חַיָּב לֹא הָיוּ מְגַלְגְּלִין חוֹבוֹ עַל יָדוֹ, וְגָלוּת מְכַפֶּרֶת עָוֹן (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תפא). וּתְלָאוֹ הַכָּתוּב בְּמִיתַת הַכֹּהֵן גָּדוֹל[יג] לְפִי שֶׁלֹּא הוֹעִילָה תְּפִלָּתוֹ לְהָגֵן עַל מִכְשׁוֹל כָּזֶה וְאֵרַע תְּקָלָה בְּיָמָיו, יַמְתִּין עַל מִיתָתוֹ שֶׁל זֶה[יד], וְלָכֵן אִמּוֹתֵיהֶם שֶׁל כֹּהֲנִים גְּדוֹלִים הָיוּ מְסַפְּקוֹת מַיִם וּמָזוֹן לְכָל הַגּוֹלִים שֶׁלֹּא יִתְפַּלְּלוּ עַל מִיתַת בְּנֵיהֶם[טו] (מצודת דוד שם), וּלְפִי שְׁמִיתַת צַדִּיקִים מְכַפֶּרֶת וְכָל שֶׁכֵּן כֹּהֵן גָּדוֹל מֵאָחָיו אוֹהֵב חֶסֶד וְהַשָּׁלוֹם מְכַפֶּרֶת עַל כָּל הַדּוֹר, וְלָכֵן בְּמוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל יְכֻפַּר גַּם לַשּׁוֹגֵג הַזֶּה[טז].

מכות ט: רמב"ם הל' רוצח פ"ח, ספר המצוות מצות עשה קפ"ב, סמ"ג עשין ע"ו.

מִצְוָה תקכא

שֶׁלֹּא לָחוּם עַל הָרוֹצֵחַ (לֹא תַּעֲשֶׂה ש"ט)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לָחוּם וּלְרַחֵם עַל מִי שֶׁיַּהֲרֹג אֶת חֲבֵרוֹ אוֹ יְחַפֵּר אֶחָד מֵאֵיבָרָיו, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יט, יג) **'לֹא תָחוֹס עֵינְךָ עָלָיו'.**

משנה הלכות

מ"ב ערי הלויים. ועוד הוסיפו מ"ב עיר על אלו, והם ללויים ואותן ומגרשיהן גם כן קולטות[יז]. ומה בין אלו לאלו, ערי מקלט קולטות בין לדעת ובין שלא לדעת ורוצח אינו מעלה שכר דירה, מ"ב עיר אינן קולטות אלא לדעת ורוצח מעלה שכר דירה[יח] (ועיין לעיל מצוה ת"ח).

שאר פרטים. אין עושין אותן עיירות לא גדולות ולא קטנות אלא בינונית, אין שם מים מכניסין לתוכן מים[יט]. ותחום העיר קולט כמוה. אילן העומד בתוך תחום ונופו נוטה חוץ לתחום, משיגיע תחת הנוף נקלט[כ].

ונוהגת מצוה זו בזמן שישראל על אדמתן, והוא מצוה מוטלת על המלך והציבור והבית דין שהם בידם לתקן, וכן אי"ה בימינו במלך המשיח שיתגלה לנו במהרה אמן.

תקכא) גדרי הלאו. אסור לבית דין לחוס על הורג נפש במזיד, ולא יאמרו הואיל וכבר נהרג הראשון ומה תועלת כי נהרוג את זה, ונמצאו מתרשלין בהריגתו, ובכלל הלאו שלא לחוס על מי שנתחייב קנס שלא יאמרו עני הוא זה שלא בכוונה עשה, אלא מגבין ממנו כל שיש לו בלא חנינה[א]. ובית דין שהעלימו עין מלענוש המחוייב כדי

יג. במדבר לה, כה. **יד.** רש"י שם. וראה מכות יא: **טו.** מכות יא. **טז.** עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קעג. **יז.** רמב"ם שם ה"ט. **יח.** שם ה"י. **יט.** שם ה"ח. **כ.** שם הי"א. **תקכא) א.** רמב"ם הל' סנהדרין פ"כ ה"ד.

מִשְׁפָּטֵי הַמִּצְוָה. שֶׁלֹּא תֹּאמַר הוֹאִיל וְנֶהֱרַג זֶה כְּבָר לָמָּה נַהֲרֹג גַּם הַשֵּׁנִי וְנִמְצָא שְׁנֵי נְפָשׁוֹת נֶאֱבְדוּ, שֶׁאִם לֹא נָסִיר אֶת הַמַּזִּיקִים וּנְבַעֵר הַדָּם הַנָּקִי מִקִּרְבֵּנוּ, אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ חַיִּים בָּלָעוּ[ב], וְלֹא יִתְקַיֵּם הַיִּשּׁוּב וּמָלְאָה הָאָרֶץ דָּמִים (עיין אור המצות (לאנגנר) ח"ד מצוה רעט)[ג]. וּלְפִי שֶׁקָּדְמָה הַתּוֹרָה בְּהַצָּלָה לָחוּם וּלְרַחֵם עַל הַהוֹרֵג נֶפֶשׁ בִּשְׁגָגָה וּלְהִשְׁתַּדֵּל בְּהַצָּלָתוֹ מִיַּד גּוֹאֵל הַדָּם שֶׁלֹּא יַהַרְגֶנּוּ, וְלֹא נִטְעָה לְרַחֵם גַּם עַל זֶה עַל כָּל פָּנִים שֶׁלֹּא לְהָרְגוֹ, וַהֲגַם שֶׁנִּצְטַוִּינוּ לְהַצִּילוֹ בַּדִּין שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר לה, כה) 'וְהִצִּילוּ הָעֵדָה', הַזְהִירָה תּוֹרָה שֶׁאִם נִתְחַיֵּב בַּדִּין לֹא נָחוּם עָלָיו, וּמִצְוָה לְהָרְגוֹ וּלְעָנְשׁוֹ כִּי רַחֲמֵי רְשָׁעִים אַכְזָרִי[ד], וּכְחֹלִי הַמִּתְפַּשֵּׁט שֶׁנִּדְבַּק בְּאֵיבָר אֶחָד מִצְוָה לְחָתְכוֹ קֹדֶם שֶׁיִּתְפַּשֵּׁט בְּכָל הַגּוּף, כֵּן זֶה, שֶׁאִם לֹא תַהַרְגֶנּוּ יַהֲרֹג הוּא אֲחֵרִים[ה], וְלָכֵן 'וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ'[ו] (אלה המצות (חאגיז) מצוה תקכא. ועיין אור המצות שם).

ספרי פר' שופטים מד, רמב"ם הל' סנהדרין פ"כ, ספר המצוות ל"ת תעשה רע"ט, סמ"ג ל"תוין ר"ב, סמ"ק סי' ר"ל"ה.

משנה הלכות

רשעתו עוברים בלאו זה, ואין לוקין עליו לפי שאין בו מעשה[ז].

לפני גמר דין. ונראה דאם אחד מן הסנהדרין בשעת הדין לימד עליו זכות ונתכוון משום דחס עליו שלא יהרגוהו, אף שידע שחייב מיתה, או שלימד עליו חובה שיצא זכאי וכגון שהיו כולם מחייבין והוא ידע לו זכות ואם יאמר הזכות יהרג, דקיימא לן[ח] לימדו כולם לחוב נפטר, והתחכם ולימד גם הוא חובה ופטרוהו, לבד ממה שעובר על 'לא תטה משפט' (דברים טז, יט), עובר עוד משום לאו ד'לא תחוס' (שם יט, יג). וקצת יש להסתפק אולי לא נאמר לאו זה אלא לאחר שכבר יצא חייב מבית דין, אבל קודם שנגמר דינו לחיוב אדרבה מצוה לרחם עליו ולהפך בזכותו, ולכן אמרו בגמרא (סנהדרין לו:) שאין מעמידין בסנהדרין זקן ומי שלא ראה בנים וכדומה משום דהם אכזרים ואין מרחמין בדין, ואי נימא דגם קודם גמר דין איכא לאו ד'לא תחוס', אם כן אדרבה אסור לרחם עליו. ובזה יובן מה שאמרו (מכות ז.) ר' טרפון ור' עקיבא 'אילו היינו בסנהדרין לא היה נהרג אדם מעולם', וגם החולקים ואמרו 'אף אתם הייתם מרבים שופכי דמים', מיהו מודי דסנהדרין שהרגו אחת בשבוע נקראת

ב. ע"פ אבות פ"ג מ"ב. **ג.** ועיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שא. **ד.** ע"פ משלי יב, י. **ה.** עיין אלשיך דברים יט, יד-כ. **ו.** ע"פ דברים יט, יט. **ז.** חינוך. **ח.** רמב"ם שם פ"ט ה"א.

מִצְוָה תקכב

שֶׁלֹּא לְהַסִּיג גְּבוּל (לֹא תַעֲשֶׂה ש"י)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נַשִּׂיג גְּבוּל וּתְחוּם הָאָרֶץ שֶׁנִּהְיָה בֵּינוֹ וּבֵין זוּלָתֵנוּ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יט, יד) 'לֹא תַסִּיג גְּבוּל רֵעֲךָ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁהַמַּשִּׂיג גְּבוּל אֲחֵרִים הֲרֵי הוּא גּוֹזֵל אֶת נַפְשׁוֹ וְנַפְשׁ אֲבוֹתָיו שֶׁהִנִּיחוּ לוֹ שָׂדֶה זוֹ בִּגְבוּלָיו הָאֵלּוּ 'אֲשֶׁר גָּבְלוּ רִאשֹׁנִים' (דברים שם) שֶׁהֵם אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וִיהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן וּנְשִׂיאֵי הַמַּטּוֹת[א], וְגַם בָּנָיו אַחֲרָיו הוּא גּוֹזֵל שֶׁלֹּא יִירְשׁוּ מֵאֲבִיהֶם מַה שֶּׁמַּגִּיעַ לָהֶם. וְסָמַךְ זֶה אַחַר דִּינוֹ שֶׁל רוֹצֵחַ, שֶׁלֹּא יֹאמַר הָאָדָם רָשָׁע הוּא זֶה אֶקַּח אֶת מָמוֹנוֹ וּמִצְוָה לְגָזְלוֹ,

משנה הלכות

חבלנית, ולר' אליעזר אחת בשבעים. ועל כרחך דקודם גמר דין ליכא משום 'לא תחוס', ולא ראיתי לפום ריהטא מי שהעיר בזה.

כללים. ונוהג בזמן שיש סנהדרין סמוכין בזכרים כי להם לעשות משפט[ט], ואף בחוץ לארץ שאין בנו כח לדון דיני נפשות, עכ"פ חייבין כל בית דין לענוש המחוייבים כפי שיראו שהשעה צריכה לכך.

תקכב) גדרי האיסור ואי עובר בשני לאוין. המסיג גבול רעהו, שהכניס מתחום חבירו בתוך תחומו אפילו כמלא אצבע, אם בחזקה עשה הרי זה גזלן, ואם הסיג בסתר הרי זה גנב, ובארץ ישראל עובר בב' לאוין, לאו דגזילה ו'לא תסיג'[ב]. ודעת הסמ"ע[ג] בדעת הטור דאינו עובר משום לאו ד'לא תגזול' ו'לא תגנוב', דקרקע אינה נגזלת כמו שאיתא בחושן משפט (סי' שע"א) אלא עבירה היא בידו וכמ"ש בסי' שנ"ט, וכן נראה דעת התוספות[ד], אבל בספרי (שופטים מה) מפורש דעובר על לאו ד'לא תגזול', דתניא מה תלמוד לומר 'לא תסיג', אם בפרהסיא הרי כבר נאמר 'לא תגזול', ואם בסתר הרי כבר נאמר 'לא תגנוב', הא למדת 'שהעוקר תחומו של חבירו בארץ ישראל עובר בשני לאוין', ומה שאמרו (ב"ק צה.:) 'קרקע אינה נגזלת' רוצה לומר שאינה נעקרת ממקומה וברשות בעלים הוא, אבל בלאו עובר, או דמה שאמרו קרקע אינה נגזלת היינו כשגזל קרקע כולה ויש להכיר מה שגזל, אבל העביר תחומו שאינו ניכר שגזל, כהאי גווא קרקע נמי נגזלת והבן, וזה

ט. רמב"ם הל' סנהדרין פ"ה ה"ט, חוות יאיר סי' קמ"ו צ"צ קי"א. **תקכב) א.** עיין רמב"ן דברים יט, יד.
ב. רמב"ם הל' גניבה פ"ז הי"א. חו"מ סי' שע"ו ס"א. **ג.** חו"מ שם ס"ק ב. **ד.** ב"מ סא. ד"ה אלא לאו דגזל, ועיין במנחת חינוך.

וְלָכֵן הַזְהִירָה הַתּוֹרָה שֶׁלֹּא לְהַסִּיג גְּבוּל כִּי בָּנָיו יִירָשׁוּהוּ (עיין בעל הטורים דברים יט, יג). גַּם כִּי מֵהָרוֹצֵחַ נָקֵל לְהַסִּיג גְּבוּלוֹ, אִם בְּשׁוֹגֵג הָרַג וְנָם לְעָרֵי מִקְלָט אֵין מִי שֶׁיְעַרְעֵר עַל שָׂדֵהוּ אִם הִשִּׂיגוּ, וְרוֹצֵחַ בְּמֵזִיד שֶׁנֶּהֱרַג עַל פִּי בֵּית דִּין נִשְׁאַר הַשָּׂדֶה בְּיַד הַיְתוֹמִים אוֹ יוֹרְשִׁים אֲחֵרִים רְחוֹקִים שֶׁאֵינָם בְּקִיאִים בִּגְבוּלֵי שָׂדֵהוּ, וְלָכֵן סָמְכָה הַתּוֹרָה הָאַזְהָרָה כִּי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַיִן רוֹאָה. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי הָאָרֶץ עַתָּה בִּלּוּעָה וְנִתְכַּוְּצָה מֵרֹב דָּמֵינוּ שֶׁנִּשְׁפְּכוּ בָּהּ, וְכַאֲשֶׁר עֵינֵינוּ רוֹאוֹת מַהֲלַךְ אַרְבָּעִים יוֹם לְרָחְבָּהּ נַעֲשָׂה מַהֲלַךְ יוֹם אֶחָד, וְכֵן לְאָרְכָּהּ, וְזֶה 'לֹא תַסִּיג גְּבוּל רֵעֶךָ' וְרֵעַ אָבִיךָ[ה] (אלשיך דברים יט, יד-כ).

ספרי פר' שופטים מה, רמב"ם הל' גניבה פ"ז, ספר המצוות לא תעשה רמ"ז, סמ"ג לאוין קנ"ג, יראים סי' רנ"ח, חושן משפט סי' שע"ו.

מִצְוָה תקכג

לֹא יָקוּם עֵד אֶחָד (לֹא תַעֲשֶׂה שי"א)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַעֲנִישׁ שׁוּם אָדָם עֹנֶשׁ גּוּף אוֹ מָמוֹן עַל פִּי עֵד אֶחָד אֲפִלּוּ הוּא חָכָם וְנָבִיא וּבְתַכְלִית הַכַּשְׁרוּת, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יט, טו) 'לֹא יָקוּם עֵד אֶחָד בְּאִישׁ לְכָל עָוֹן וּלְכָל חַטָּאת'.

משנה הלכות

לפי עניות דעתי נכון. חוץ מלאוין אלו עובר משום 'ארור מסיג גבול רעהו' (דברים כז, יז) בין בארץ ובין בחוץ לארץ.

שאר פרטים. ואסור להסיג פרנסת חבירו וליכנס בגבולו, וזה בכלל הלאו לבד מתקנת הקדמונים בזה[ו]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, ולענין 'לא תסיג' דוקא בארץ ישראל. ויש להסתפק בזמן הזה בארץ ישראל המסיג גבול חבירו אם עובר בלאו זה, לפי הפשט הפשוט, דמשמע 'לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים' דוקא בנחלה אשר נחלו בחלקת הארץ ועל זה קפיד קרא, ועיין רמב"ן 'אזהרה שלא ישנו תחום החלוקה שחלקו הנשיאים את הארץ לשבטים או ליחיד מהם, על כן אמר 'אשר גבלו ראשונים" וכו', וי"ל ד'בארץ אשר תנחל' הוא העיקר, וא"כ גם בזמן הזה עובר, ועיין רמב"ן שם.

תקכג) גדרי האיסור. אסור לדיין לחתוך דין על פי עד אחד, ואפילו יהיה

ה. ע"פ משלי כז, י. ו. עיין רמב"ם הל' דעות פ"ה הי"ג.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁיֵּצֶר לֵב אָדָם רַע, וְלִפְעָמִים עַד זֶה יַעֲלֶה טִינָא בְּלִבּוֹ עַל חֲבֵרוֹ, אוֹ יִהְיֶה אוֹהֲבוֹ שֶׁל חֲבֵרוֹ הַשֵּׁנִי, וַאֲפִלּוּ יִהְיֶה אָדָם כָּשֵׁר לֹא יִנָּצֵל מִן הַחֵטְא לִפְעָמִים וּכְדִכְתִיב (קהלת ז, כ) 'אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא'. וַאֲפִלּוּ יַעֲמֹד יָמִים רַבִּים בְּדַרְכֵי הַיֹּשֶׁר אֵינָנּוּ מִן הַנִּמְנָע לְהִתְהַפֵּךְ, שֶׁהֲרֵי יוֹחָנָן כֹּהֵן גָּדוֹל שִׁמֵּשׁ בִּכְהֻנָּה גְּדוֹלָה וּלְבַסּוֹף נַעֲשָׂה צְדוֹקִי[א]. עַל כֵּן הִזְהִירָה הַתּוֹרָה שֶׁלֹּא לִסְמֹךְ עַל דַּעַת שׁוּם אָדָם אֶחָד לַעֲנֹשׁ חֲבֵרוֹ, וַאֲפִלּוּ יִהְיֶה הַנֶּעֱנָשׁ רָשָׁע גָּמוּר וְהֶדְיוֹט שֶׁבַּהֶדְיוֹטוֹת וְהַמֵּעִיד

משנה הלכות

מוחזק לכשר בתכלית הכשרות והחכמה, ואפילו יהיה נביא, בין שהוא דין מדיני נפשות ובין דיני ממונות[ב]. ומיהו דוקא לענוש ממון או מיתה, אבל שומעין עדות אחד לחייב הנתבע שבועה דאורייתא להכחישו[ג].

עד אחד באיסורין. ועד אחד נאמן באיסורין, כגון שיעיד יין זה או בשר זה כשר, או טריפה[ד], והיכא דאיתחזק איסורא באיזה אופן עד אחד נאמן נחלקו הפוסקים[ה], שוחט נאמן על השחיטה נגד חזקת איסור שאינו זבוח, מפני שבידו הוא, ויש אומרים מפני חזקת כשרות דרוב מצוין אצל שחיטה מומחין הם[ו]. ואין עד אחד נאמן להעיד ולאסור מה שאינו בידו, אבל מה שבידו נאמן, ואם מאמינו אפילו מה שאינו בידו אסור לאכלו[ז], ובחידושי הארכתי בנאמנות עד אחד באיזה אופן מהימן[ח].

עדות מיוחדת. עדות מיוחדת שהעיד אחד היום והשני למחר או אחד בבית דין זה והשני בבית דין אחר כשר בדיני ממונות ולא בנפשות[ט].

מקומות שנאמן עד אחד. ובב' מקומות התירה התורה עד אחד, על הסוטה שלא תשתה, ועל העגלה הערופה שלא תערף, ומדברי סופרים עד אחד כשר להעיד לאשה שמת בעלה[י], ואפילו אשה ועבד, ואפילו עד מפי עד נאמנים ואפילו נכרי מסיח לפי תומו, משום דאשה דייקא ומינסבא[יא]. כל מקום שעד אחד כשר אשה ושאר פסולי עדות כשרים, חוץ מעד אחד דשבועה[יב]. ונחלקו הפוסקים בטעם הפסול, יש אומרים דחיישינן דילמא משקר, ויש אומרים דגזירת הכתוב הוא, ועיין בקצות החושן (סי' ל' ס"ק ט). עד אחד שיודע שיאמינו לו כגון תלמיד

תקכג) א. ברכות כט. **ב.** רמב"ם הל' עדות פ"ה ה"א. **ג.** עיין גיטין ב: ובתוספות שם, רמב"ם הל' טוען פ"א ה"א. **ד.** רמב"ם הל' עדות פי"א ה"ז. יו"ד סי' קכ"ז. **ה.** תוספות ריש גיטין, מרדכי ריש חולין, טור שו"ע יו"ד סי' א. משנה הלכות ח"ד סי' צ"ה. **ו.** תוס' ומרדכי הנ"ל. **ז.** יו"ד סי' קכ"ז ס"א-ב-ג. **ח.** שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' צ"ה, ח"ה סי' ק"ה-ק"ו רס"ט. **ט.** רמב"ם הל' עדות פ"ד ה"א-ב. הל' רוצח פ"ד ה"ח. חו"מ סי' ל' ס"ו. **י.** רמב"ם הל' עדות פ"ה ה"ב. **יא.** רמב"ם הל' גירושין פי"ב הט"ו. אבן העזר סי' י"ז ס"ג. **יב.** רמב"ם הל' עדות שם ה"ג. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ב סי' כ"ב, ח"ט סי' שנ"ה ושנ"ח.

חָכָם גָּדוֹל וַאֲפִלּוּ נָבִיא, אֲבָל בִּהְיוֹת שְׁנֵי אֲנָשִׁים כְּשֵׁרִים חֲזָקָה בְּכָל זֶרַע יִשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא יַסְכִּימוּ שְׁנַיִם לְהָעִיד שֶׁקֶר אֶחָד מִפְּנֵי חֲבֵרוֹ שֶׁמָּא יִגָּלֶה עָלָיו (חינוך), אוֹ כִּי יִתָּפְסוּ בְּשֶׁקֶר בַּחֲקִירוֹת וּדְרִישׁוֹת שֶׁאֵין דַּעְתָּן שָׁוָה לְהָשִׁיב כְּאֶחָד וְיִתְזַמּוּ וְיִתְבָּרֵר הָאֱמֶת וְיַעֲשׂוּ לָהֶם כַּאֲשֶׁר זָמְמוּ לַעֲשׂוֹת[ג].

שבועות מ. סוטה כ: לֹא: מז: רמב"ם הל' עדות פ"ה, ספר המצוות לֹא תעשה רפ"ח, סמ"ג לאוין רי"ג, חושן משפט סי' ל"ח.

מִצְוָה תקכד

וַעֲשִׂיתֶם לוֹ כַּאֲשֶׁר זָמַם (מִצְוַת עֲשֵׂה רי"ג)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לָעֲשׂוֹת לָעֵדִים אֲשֶׁר הֵעִידוּ שֶׁקֶר וְהוּזַמּוּ כְּפִי מַה שֶׁבִּקְּשׁוּ לְהַזִּיק בְּעֵדוּתָם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יט, יט) 'וַעֲשִׂיתֶם לוֹ כַּאֲשֶׁר זָמַם לַעֲשׂוֹת לְאָחִיו'.

משנה הלכות

לרבו ועל ידי זה יפריש מאיסורא חייב לומר[יד]. ורבא מרע שטרא אפומה דבת רב חסדא, שידע בה דלא משקרא[טו]. ופעמים משלמין ממון על פי עד אחד, כגון שהיה לו עד אחד המחייבו שבועה ואינו יכול לישבע ומשלם[טז]. ודע דאף דאין מקבלין עדות אחד מכל מקום למיחש מיהו בעי[יז].

כללים. ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בכשרים להעיד ויש אומרים דהלאו קאי על היחיד שלא יעיד ולא על הבית דין[יח].

תקכד) דין עדים זוממים. עדים שהעידו בדיני נפשות או ממונות ונגמר הדין על פיהם, ובאו עדים אחרים והוזמו (כלומר שהכת השניה אינם מעידים בגוף המעשה, ואפשר שאמת המעשה אלא שאתם עמנו הייתם באותו זמן ולא ראיתם המעשה והנכם משקרים) עושים להם כל אשר יזמו לעשות, רצו להרוג נהרגין באותה מיתה, רצו לחייבו ממון משלמין למי שרצו לחייבו סכום ממון שרצו לחייבו, רצו לחייבו מלקות מלקין אותן[א], ואם רצו לחייבו בדבר שאי אפשר לעשות להם כאשר זממו לעשות, למשל העידו על כהן שהוא בן גרושה וכיוצא בהן, מלקין אותן[ב].

תשלומי ממון. ויש נפקא מינה בין מלקות ומיתה לממון, דבממון משלשים,

יג. עיין אברבנאל דברים יט, יד-כא. **יד.** פסחים קיג: **טו.** כתובות פה. ועיין משנה הלכות כתובות סי' ר"ד. **טז.** רמב"ם הל' מלוה פי"ד ה"י-יא. **יז.** נדה סא. **יח.** מנחת חינוך בשם פרשת דרכים בשם סמ"ג. **תקכד) א.** רמב"ם הל' עדות פי"ח ה"א-ב. **ב.** שם פ"כ ה"ח.

מִשֶּׁרִשֵׁי הַמִּצְוָה. מְבֹאָר בְּהַצִּוּוּי לַעֲשׂוֹת לוֹ 'כַּאֲשֶׁר זָמַם לַעֲשׂוֹת לְאָחִיו', לְאַחַר שֶׁמִּלֵּא לִבּוֹ לְהָמִית הַזַּכַּאי תֵּן לוֹ כְּמִדָּתוֹ 'וּבַעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ' (דברים שם) שֶׁלֹּא יוֹסִיף לַעֲשׂוֹת כַּדָּבָר הָרַע (טעמי מצות (לר"מ הכבלי) מצות עשה ריד). וְגַם 'הַנִּשְׁאָרִים יִשְׁמְעוּ וְיִרָאוּ וְלֹא יֹסִפוּ לַעֲשׂוֹת כַּדָּבָר הָרָע הַזֶּה' (שם כ), כִּי כְּשֶׁיִּרְאוּ חֹמֶר הָעֹנֶשׁ שֶׁהֶחְמִירָה הַתּוֹרָה לְעֵד שֶׁקֶר יִירְאוּ עוֹד מִלְּהָעִיד שֶׁקֶר וְיָחוּשׁוּ לְנַפְשָׁם. וְהַטַּעַם דְּקָיְמָא לָן שֶׁאִם הָרְגוּ אֵינָם נֶהֱרָגִין, כִּי נַחְשֹׁב שֶׁהָיָה אֱמֶת כָּל מַה שֶׁהֵעִידוּ עָלָיו הָעֵדִים הָרִאשׁוֹנִים וְהַשְּׁנִיִּים הֵם עֵדֵי שֶׁקֶר, כִּי הוּא בַּעֲוֹנוֹ מֵת, וְאִלּוּ הָיָה צַדִּיק לֹא יַעַזְבֶנּוּ ה' בְּיָדָם וְלֹא יִתֵּן לַשּׁוֹפְטִים הַצַּדִּיקִים הָעוֹמְדִים לְפָנָיו לִשְׁפֹּךְ דָּם נָקִי כִּי בְּקֶרֶב אֱלֹקִים יִשְׁפֹּטוּ[ג], וְכָל זֶה מַעֲלָה גְּדוֹלָה הוּא בְּשׁוֹפְטֵי יִשְׂרָאֵל, וְהַבְטָחָה שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַסְכִּים עַל יְדֵיהֶם[ד] (אברבנאל דברים יט, יד-כא). וּמַה שֶּׁהֶאֱמִינָה הַתּוֹרָה לְכַת הָעֵדִים הַשְּׁנִיִּים הוּא גְּזֵרַת הַכָּתוּב, גַּם כִּי הֵם אֵינָם מְעִידִים עַל עֶצֶם

משנה הלכות

כלומר אם היו ב' עדים רצו לחייבו מנה זה משלם חמישים וזה חמישים, וכן אם היו מאה עדים כל אחד נותן חלקו, ובמלקות או מיתה כל אחד לוקה ל"ט וכולן נהרגין[ה]. והקשה הר' אלעזר ממיץ מנא לן שהממון שמשלמין העדים הוא למי שרצו לחייבו, למה לא יתנוהו בית דין למי שירצו כיון שהוא קנס, ובחידושי אמרתי דהוא כמו כפל שמשלם שנים לרעהו והכי נמי, ועיין בשו"ת הרדב"ז (סי' תרכ"ד)[ו]. וחכם אחד שאלני אם עד אחד אין לו לשלם אם השני חייב לשלם חלקו, ונראה דפטור וכשיהיה לזה ישלם[ז]. עוד נחלקו הראשונים ז"ל[ח] אי אמרינן שלמו אינן משלמין כמו בהרגו אין נהרגין, או דילמא כיון שהכסף בעין חייב להחזיר, ואין אני כדאי להכריע בזה.

שאר פרטי דינים. עדים זוממים אינם צריכין התראה[ט], ואין מזימין אלא בפניהם, הוזמו שלא בפניהם אינו אלא הכחשה[י]. העידו וחזרו והודו, אין משלמין ממון על פי עצמן[יא]. ובדיני נפשות כיון שהגיד אין חוזר ומגיד ונהרגין. אחד מן העדים שנמצא פסול אפילו היו מאה בטלה כל העדות[יב], ודין עדים

ג. תהלים פט, א. ד. ע"ע רמב"ן דברים יט, יט. ה. שם פי"ח ה"א. ו. עיין שו"ת משנה הלכות ח"ה סי' רפ"ה, ובח"ו סי' רס"ח. ז. עיין שו"ת משנה הלכות ח"ו סי' רס"ז. ח. עיין חינוך, ריטב"א מכות ב: ט. רמב"ם שם ה"ד. י. שם ה"ה. יא. שם ה"ח. יב. רמב"ם שם פ"ה ה"ג. חו"מ סי' ל"ו ס"א.